

PLAN OPERATIVO TÉCNICO Y LEGAL:

PARTE ADMINISTRATIVA

Proyecto: Helado Camaleón

Línea de Negocio: Helado interactivo con cambio de color mediante activación por pH (antocianinas naturales).

1. REPOTENCIACIÓN DEL GIRO DE NEGOCIO

De acuerdo con las resoluciones del Focus Group interno, la identidad de la marca se consolida bajo un enfoque de alta recordación y viralidad en el mercado ecuatoriano:

- **Nombre de la Empresa:** KROMA
- **Eslogan Corporativo:** *"Cada mordida es una nueva sorpresa"*
- **Concepto Visual:** Fusión de un camaleón cromático con texturas fluidas que representan la transición del color al contacto con el activador cítrico natural (limón).

2. ORGANIGRAMA LINEAL (ESTRUCTURA HORIZONTAL)

La empresa adopta una estructura organizativa horizontal basada en un **Comité Central**. Se elimina la jerarquía piramidal tradicional para agilizar la comunicación y la toma de decisiones estratégicas de manera conjunta.

Área / Rol	Responsable Directo	Funciones Principales
CEO (Dirección General)	Stefania Salgado	Liderazgo del Comité Central, representación legal institucional y alineación de los objetivos globales de la organización.
Administración y Finanzas	Camila Paredes	Estructuración legal, control presupuestario, gestión de pasarelas de pago y

Área / Rol	Responsable Directo	Funciones Principales
		coordinación de la constitución formal.
Jefatura de Mercadeo	Anahy Herrera	Posicionamiento de marca, diseño de estrategias de viralidad en canales digitales y desarrollo del empaque interactivo.
Asistente de Marketing	Eli	Generación de contenido multimedia, soporte en redes sociales y monitoreo de la interacción de la comunidad.
Jefatura de Producción	Tatiana Soria	Formulación técnica del helado reactivo, estandarización de procesos y control de calidad artesanal y sanitario.
Jefatura de Ventas	Kevin Cañola	Gestión comercial de puntos de venta físicos, coordinación logística en ferias y atención al cliente presencial.

2.1. Personal Externo y de Apoyo Operativo

- **Personal Outsourcing (Contratación Parcial):** Abogado Corporativo externo para la redacción de minutas y el seguimiento del trámite ante la Superintendencia de Compañías.
- **Personal Freelance (Estacional):** Equipo de 5 promotores de venta temporales para la activación física en ferias masivas (ej. Día del Padre).
- **Especialistas de Línea:** Ingeniero Químico o Chef de Alimentos enfocado en la estabilización y seguridad del cambio de color mediante antocianinas.
- **Influencers:** Creadores de contenido gastronómico en TikTok y de estilo de vida para

potenciar el efecto visual del producto.

3. CREDENCIALES Y MATERIAL POP

Para garantizar la formalidad visual en los puntos de venta de las ferias comerciales, se definen los siguientes componentes:

- **Credenciales Corporativas:** Identificaciones físicas con cordón (estilo ESPE) que muestran el logotipo, el nombre completo y el cargo del integrante.
- **Material POP (Point of Purchase):** Implementación de stickers coleccionables de la marca, banners informativos y las "Tarjetas Mágicas" instructivas para guiar al consumidor sobre el uso del activador natural.

4. FLUJOGRAMA NARRATIVO COMPLETO DE CONSTITUCIÓN LEGAL (18 PASOS)

A continuación, se detalla cronológicamente el proceso ficticio de 18 pasos para la constitución legal de la empresa en el territorio ecuatoriano, coordinado por la Jefatura de Administración y Finanzas:

1. **Búsqueda de Índices de Homonimia:** Verificación en la base de datos digital de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS) para confirmar la inexistencia de nombres idénticos o similares.
2. **Reserva Oficial del Nombre:** Emisión y validación del código virtual de aprobación para reservar el nombre "Helado Camaleón" por un periodo improrrogable de 15 días.
3. **Definición del Tipo Jurídico Corporativo:** Acuerdo unánime del Comité Central para constituirse bajo la figura de ****Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)****, permitiendo una estructura flexible y ágil.
4. **Suscripción y Declaración de Capital Social:** Establecimiento del monto de capital inicial aportado equitativamente por los socios fundadores, destinado a la compra de activos y materia prima.
5. **Redacción de la Minuta Constitutiva:** Elaboración del contrato social por parte del Abogado Corporativo (*Outsourcing*), detallando estatutos, cláusulas de administración y el objeto social especializado en alimentos reactivos.
6. **Apertura de Cuenta de Integración de Capital:** Depósito provisional de los fondos financieros en una entidad bancaria local para la emisión del certificado físico requerido para el proceso legal formal.
7. **Elevación a Escritura Pública:** Presentación de la minuta de constitución y el certificado de integración de capital ante un Notario Público para su formal protocolización y firmas.

8. **Ingreso e Inspección Legal en SUPERCIAS:** Sometimiento de la escritura pública notariada ante el departamento jurídico de la Superintendencia de Compañías para su revisión técnica y emisión de la Resolución de Aprobación.
9. **Marginación y Publicación en Gaceta Digital:** Registro de la resolución y publicación del extracto constitutivo en el portal institucional web de la SUPERCIAS para efectos de transparencia.
10. **Publicación en Prensa Escrita Física:** Inserción obligatoria del extracto de constitución en uno de los diarios impresos de mayor circulación local, archivando el recorte de prensa como evidencia del trámite.
11. **Inscripción formal en el Registro Mercantil:** Presentación física de las escrituras y de la resolución de aprobación en el Registro Mercantil del cantón para la inscripción de la personería jurídica y los nombramientos de la junta.
12. **Catastro Corporativo y Cierre en SUPERCIAS:** Devolución de las razones del Registro Mercantil a la SUPERCIAS para la asignación definitiva del número de expediente y apertura oficial de la ficha empresarial.
13. **Apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC):** Tramitación presencial y virtual ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la generación del RUC corporativo, configurando las obligaciones tributarias y el domicilio fiscal.
14. **Emisión de Firmas Electrónicas:** Adquisición de los certificados de firma digital para la Representante Legal (CEO), obligatorios para el cumplimiento de la facturación electrónica obligatoria.
15. **Conversión de Fondos a Cuenta Corriente Definitiva:** Retiro del capital de integración bancaria inicial y apertura de la cuenta corriente corporativa oficial, procediendo inmediatamente con su vinculación tecnológica a la pasarela ****PayPhone****.
16. **Obtención de la LUAE y Patente Municipal:** Gestión ante el Municipio del cantón para la inspección del Cuerpo de Bomberos, uso de suelo y otorgamiento de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) para el taller productivo.
17. **Trámite de Notificación Sanitaria (ARCSA):** Ingreso del expediente técnico alimentario ante la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para la obtención del permiso de comercialización de productos procesados de consumo masivo.
18. **Inscripción en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE):** Registro formal de la empresa ante el Ministerio de Producción (MIPRO) bajo el amparo de la Ley de Emprendimiento e Innovación para acceder a incentivos comerciales del Estado.

5. PROCESO DE REGISTRO DE MARCA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Para salvaguardar de manera definitiva los activos intangibles, la originalidad de la experiencia interactiva y la formulación técnica de la empresa, la Jefatura de Administración y Finanzas ejecuta un protocolo minucioso de propiedad intelectual y blindaje legal industrial estructurado en las siguientes secciones estratégicas:

5.1. Protocolo de Tramitación Legal ante el SENADI

El registro oficial del signo distintivo se gestiona ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) cumpliendo un riguroso proceso de seis fases administrativas:

1. **Búsqueda Fonética y Gráfica Preliminar:** Se realiza una búsqueda indexada en el sistema de propiedad intelectual del SENADI para descartar impedimentos absolutos o relativos por similitud con marcas preexistentes en el mercado de alimentos y bebidas.
2. **Clasificación Internacional de Niza:** Se ingresa la marca bajo la **Clase 30 de la Clasificación de Niza**, que ampara específicamente helados, productos de confitería y preparaciones a base de hielo, asegurando una cobertura total para el giro de negocio.
3. **Ingreso de Solicitud Digital y Examen de Forma:** Se completa el formulario en línea cargando los datos constitutivos, los artes gráficos en alta definición del logotipo cromático y se cancela la tasa oficial correspondiente. El SENADI dispone de un periodo técnico para evaluar que la solicitud cumpla con todos los requisitos formales de ley.
4. **Publicación en la Gaceta Oficial de Propiedad Intelectual:** Tras superar el examen de forma, el SENADI ordena la publicación del extracto de la marca en la Gaceta Oficial. Esta fase da inicio al periodo legal de oposiciones, otorgando un plazo perentorio de 30 días laborables para que cualquier tercero con interés legítimo pueda presentar impugnaciones si considera que la marca afecta sus derechos.
5. **Examen de Fondo o de Registrabilidad:** Una vez cerrado el periodo de oposiciones (hayan sido presentadas o no), los examinadores del SENADI realizan un análisis técnico profundo de fondo para constatar que el signo distintivo posee capacidad distintiva real y no infringe las prohibiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
6. **Concesión del Título y Distintivo de Marca Registrada (®):** Al emitirse el dictamen favorable, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial dicta la resolución de concesión y extiende el ****Título de Propiedad de la Marca Registrada (®)****. Este título otorga a la empresa el derecho exclusivo de uso en todo el territorio nacional por un periodo de **10 años**, renovables sucesivamente, blindando comercialmente el nombre de "Helado Camaleón".

5.2. Activación Operativa del Mecanismo de la "Llave de Seguridad"

La denominada **"Llave de Seguridad"** es un blindaje legal e industrial preventivo que queda incorporado de forma explícita en las actas constitutivas de la sociedad y en los contratos de

confidencialidad (NDA) de todo el personal (fijo y externo). Este mecanismo actúa como un detonante jurídico automático: en el momento en que se detecte en el mercado un producto competidor que califique como plagio directo, copia marcaria o un contratipo similar no autorizado, el blindaje legal "se abre" e inicia de forma inmediata acciones legales civiles y penales, sin necesidad de conciliación previa.

5.3. Protocolo de Evidencia Científica y Prueba de Laboratorio

Para que la "Llave de Seguridad" sea plenamente ejecutable ante las autoridades competentes, la Jefatura de Producción mantiene un protocolo estandarizado de levantamiento de pruebas técnicas:

- **Análisis Químico por Espectrofotometría y Cromatografía:** Ante una sospecha de plagio, se adquieren muestras del producto infractor mediante un fedatario público para garantizar la cadena de custodia. Las muestras son sometidas a pruebas de laboratorio químico para identificar la huella molecular de las antocianinas utilizadas.
- **Prueba de Reacción Cinética al pH:** Se documenta mediante video pericial la reacción química del producto copiado al contacto con activadores cítricos. Si el laboratorio demuestra que la alteración del color ocurre bajo el mismo principio de pH desarrollado originalmente por la empresa, se cataloga formalmente como un "clon industrial o contratipo similar", constituyendo una prueba plena de infracción de secreto industrial y propiedad intelectual.

5.4. Penalización Punitiva, Cuantía de la Infracción y Jurisdicción

El marco punitivo de la "Llave de Seguridad" establece consecuencias legales severas para salvaguardar el valor del negocio:

- **Medidas Cautelares Inmediatas:** Interposición de acciones ante jueces competentes para ordenar el secuestro preventivo de la maquinaria del infractor, el decomiso de todo el inventario de helados clonados en los puntos de venta y la clausura provisional de sus establecimientos comerciales.
- **Cuantía de la Infracción (Multa Civil):** Se estipula contractualmente y en el registro marcario una indemnización por daños, perjuicios y lucro cesante de hasta **\$1,000,000 USD (Un Millón de Dólares Americanos)** que la empresa infractora deberá pagar solidariamente a Helado Camaleón por concepto de competencia desleal, uso indebido de marca y violación de secretos comerciales.
- **Pacto de Jurisdicción:** Para garantizar la celeridad del proceso, las partes involucradas renuncian a fuero y domicilio, sometiéndose estrictamente a las Unidades Judiciales de lo Civil del cantón Quito, provincia de Pichincha, bajo las leyes vigentes de la República del Ecuador.